

Julie [REDACTED]
AVOCAT
94 rue Servient
69003 LYON

Tel : [REDACTED] 10
Toque 959

Tribunal Administratif de LYON

REQUETE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT

(Article L. 911-4 du Code de la Justice Administrative)

POUR :

Madame [REDACTED] divorcée K [REDACTED], née le [REDACTED] juillet 1963 à AGDAM (Azerbaïdjan), de nationalité azérie, demeurant 4 [REDACTED] o, 69100 VILLEURBANNE

REQUERANTE

Ayant pour Conseil Maître Julie [REDACTED] N (Toque [REDACTED]), Avocat au Barreau de LYON, y demeurant 94 rue Servient, à LYON 3^e, domiciliée en cette qualité audit siège.

Agissant au titre de l'aide juridictionnelle (demande en cours)

CONTRE :

Madame la Préfète du RHONE, 106 rue Pierre Corneille, 69003 LYON

A : MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

//

Monsieur [REDACTED] A est locataire d'un appartement sis 4 Allée [REDACTED], 69100 VILLEURBANNE.

Ce logement toutefois n'est pas adapté.

C'est la raison pour laquelle elle a formé, depuis deux ans, une demande de logement social aux fins d'être relogée.

Madame [REDACTED] souffre en effet de problèmes de santé très lourds qui ne lui permettent pas de rester seule et isolée.

Les nombreux certificats médicaux versés au débat attestent que Madame [REDACTED] souffre :

- D'une dépression avec un suivi psychiatrique depuis 2005 et traitement médicamenteux ;
- D'une rupture de la coiffe des rotateurs à droite, avec douleurs persistantes du membre supérieur droit ;
- D'un névrome de Morton au pied droit entraînant des douleurs intenses au pied droit ;
- D'une lombalgie : discopathies dégénératives étagées, discarthrose étagée du rachis lombaire et arthrose articulaire postérieure des deux derniers étages lombaires ;

Madame [REDACTED] a été reconnue handicapée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision du 18 novembre 2020, avec un taux d'incapacité supérieur à 50 % et elle bénéficie à ce titre de l'Allocation Adulte Handicapé.

Ces multiples pathologies, qui causent des douleurs intenses à Madame [REDACTED] A, entraînent pour elle des problèmes de mobilité importants.

Ils entraînent également des pertes d'équilibre.

Or, son appartement actuel ne dispose pas d'une douche de plain-pied et Madame [REDACTED] a fait de nombreuses chutes dans la baignoire en voulant prendre sa douche.

Ce qui provoque chez elle une véritable angoisse à l'idée de devoir se laver quotidiennement.

Dès le mois de septembre 2022, le médecin traitant de Madame [REDACTED] le Docteur [REDACTED], indiquait que son état de santé nécessitait la mise en place d'aides à domicile pour le ménage et la préparation des repas.

Madame [REDACTED] est très isolée à VILLEURBANNE, son seul soutien étant sa cousine, Madame Natalia ALIEVA, qui réside à la Croix Rousse, 12 rue de Cuire, 69004 LYON.

Celle-ci pourrait apporter une aide précieuse à Madame [REDACTED] pour la vie quotidienne si son domicile était plus proche du sien.

C'est dans ce contexte et en raison de ses problèmes de santé que Madame [REDACTED] a saisi la Commission de Médiation du Rhône aux fins de se voir reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un logement le 18 octobre 2022.

Elle spécifiait dans sa demande, au titre des adaptations du logement : « **douche sans palier + proximité de la personne qui m'aide au quotidien** ».

Par une décision du 14 février 2023, la Commission de Médiation droit au logement opposable a reconnu Madame [REDACTED] comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 adapté. (pièce n° 1)

Le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré depuis le 14 août 2023 sans qu'un logement adapté n'ait été proposé à Madame [REDACTED] par la Préfète du Rhône.

C'est pourquoi Madame ALIEVA a saisi le Tribunal Administratif, par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2308002, en application de l'article L. 441-2-3-1, 1° du Code de la Construction et de l'Habitation, aux fins de voir enjoindre au Préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 adapté à sa situation.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal de céans a enjoint à la Préfète du Rhône d'assurer le relogement de Madame ALIEVA dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1^{er} février 2024. (pièce n° 2)

A ce jour ce jugement n'a pas été exécuté et aucun logement adapté n'a été proposé à Madame [REDACTED]

C'est pourquoi Madame [REDACTED] est bien fondée à saisir à nouveau le Tribunal de céans en vue de l'exécution de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

II /

L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que :

« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. »

Par l'ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal Administratif a fixé à la Préfète du Rhône un délai jusqu'au 1^{er} février 2024 pour assurer le relogement de Madame [REDACTED]

Force est de constater que ce délai d'exécution n'a pas été respecté.

Depuis cette ordonnance Madame [REDACTED] n'a en effet reçu aucune proposition de logement.

Etant souligné que la situation de Madame ALIEVA s'est encore aggravée car celle-ci a subi le 9 février 2024 une opération chirurgicale au pied droit pour l'exérèse du névrome de Morton, ce qui rend ses déplacements encore plus difficiles et toute prise en douche dans sa baignoire impossible. (pièce n° 3)

Par conséquent, l'ordonnance du 11 décembre 2023 n'a pas été exécutée et Madame [REDACTED] est bien fondée à en solliciter l'exécution.

Elle sollicite à ce titre qu'il soit enjoint à la Préfète du Rhône de lui proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard, dont le produit sera versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit :

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. »

C'est pourquoi Madame [REDACTED] sollicite de Monsieur le Président du Tribunal Administratif qu'il lui plaise de bien vouloir :

L'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Vu l'article L. 911-4 du code de justice administrative,

Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de LYON le 11 décembre 2023,

Assurer l'exécution de cette ordonnance,

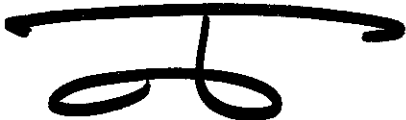
A cette fin, enjoindre à Madame la Préfète du Rhône d'attribuer à Madame [REDACTED] un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard,

Vu l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

Dire que le produit de l'astreinte sera versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, condamner l'Etat à verser à Me [REDACTED] une somme de 1 000 €, sous réserve du renoncement par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle

SOUS TOUTES RESERVES



Fait à LYON, le 20 mars 2024

Julie [REDACTED]
AVOCAT
94 rue Servient
69003 LYON
Tel 06 86 77 98 52 – Fax 04 72 84 41 10
Toque 959

INVENTAIRE DES PIECES

1. Décision de la Commission de médiation du 14 février 2023
2. Ordonnance du 15 décembre 2023
3. Compte rendu d'hospitalisation du Docteur [REDACTED] du 09.02.2024